



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

התובעים:

1. כהן רזיאל
 2. כהן לבנה
- באמצעות ב"כ: עו"ד אברמוביץ יעקב

נגד

הנתבע:

זילברברג דוד אשר זעליג
באמצעות ב"כ: עו"ד ישראל ביאלסטוצקי

פסק דין

לפניי תביעה למתן צו עשה המורה על הריסת בנייה שבנה הנתבע בחריגה מהיתר בנייה, לפסוק תשלומי איזון, לתקן את הליקויים בדירתו אשר גורמים לנזקי רטיבות בדירת התובעים, ולתקן נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי של הדירה לקדמותה.

העובדות הדרושות בתמצית

1. עניינה של התביעה בבית המשותף ברחוב סוקולוב 35 בני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 11.1.1968 והמוכר כחלקה 1520 בגוש 6122 (להלן – "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב משני מבנים, בני שלוש קומות ו-36 יחידות. לבית לא נרשם תקנון מוסכם ולכן יחולו בענייננו הוראותיו של התקנון מצוי בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן – "חוק המקרקעין").

2. התובעים, כהן רזיאל וכהן לבנה (להלן – "התובעים"), הם הבעלים של דירה המוכרת כתת חלקה מספר 12, המצויה בקומה השנייה בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. הנתבע, זילברברג דוד אשר זעליג (להלן – "הנתבע"), הוא בעל זכות וחוכר משנה של תת-חלקה מספר 18, המצויה בקומה השלישית בבית המשותף, מעל דירת התובעים.

תמצית טענות התובעים בכתב התביעה

4. בין הצדדים התנהלו בעבר הליכים משפטיים בתיקים 6/319/2018, 6/507/2019 (להלן – "ההליכים הקודמים") אולם בסופם הגיעו להסכמות שעניינם בניה בהתאם להיתר בלבד. להסכמות אלו ניתן תוקף של פסק דין בתאריך 14.12.2020 (להלן – "פסק הדין בהליכים הקודמים").

5. בניגוד להסכמות, הנתבע עשה דין לעצמו ובנה בסטייה מהיתר ובניגוד לחוק התכנון והבניה, ראו בעניין זה את צו ההפסקה שקיבל מעיריית בני ברק.

6. בשל בניית הנתבע החלו מים רבים לחדור לדירת התובעים וגרמו לה להצפה שהתגברה בימי החורף הקשים וקיימת סכנת התחשמלות של ממש.

7. ליקוי הרטיבות גורמים לעובש, כתמים, התנפחויות טיח, קילופים ועוד. מאחר שהנתבע לא נשמע לבקשות התובעים לחדול ממעשיו נאלצו לתובעים להגיש תביעה זו.

8. לפיכך, יש להורות על הסרת הבניה שנבנתה על ידי הנתבע על הגג בסטייה מהיתר. לתקן את מלוא נזקי הרטיבות, לפנות את כל פסולת הבנייה והאשפה מהבניין, לשלם לתובעים את העלויות הכספיות בגין שימוש יסודות הבניין ותשלומי איזון שיקבע המומחה שימונה על ידי בית המשפט. כמו כן, יש להשית על הנתבע את הוצאות המשפט לרבות שכר טרחת עו"ד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבקשה לסעד זמני ובקשות נוספות שהוגשו על ידי הצדדים

9. בתאריך 22.12.2021, הגישו התובעים (עם כתב התביעה) בקשה למתן צו מניעה זמני האוסר על הנתבע או מי מטעמו לעשות כל שימוש בבניה שנעשתה בחריגה מהיתר, וכן לתקן ליקויים ונזקי רטיבות בדירת התובעים (להלן – **"הבקשה"**).

10. לאחר עיון בבקשה, ניתן ניתן צו מניעה ארעי האוסר על הנתבע או מי מטעמו לבצע עבודות ברכוש המשותף וזאת עד למתן החלטה אחרת (להלן – **"צו המניעה הארעי"**).

11. בתאריך 3.1.2022 התקיים דיון במעמד הצדדים ובאי כוחם (להלן – **"הדיון"**).

12. במסגרת הדיון, וכדי לקדם אף את ההליך העיקרי, הגיעו הצדדים להסכמות הבאות, שלהן ניתן תוקף של החלטה (להלן – **"הסכמות הצדדים מתאריך 3.1.2022"**):

- א. בעניין טענות הבנייה הוסכם כי המפקח ימנה מומחה מוסכם מטעמו אשר יבקר בבית המשותף ובדירות הצדדים ויבדוק את טענת התובעים האם אכן הנתבע בונה בניגוד להיתר וכן מבצע את הרחבת דירתו בניגוד לדין.
- ב. אשר לליקוי הרטיבות הנטענים בדירת התובעים, הוסכם על הצדדים כי עד לתאריך 5.1.2022 יבוא בעל מקצוע מטעם הנתבע ויבקר בדירת התובעים לאחר תיאום מראש איתם, ולאחר בדיקה יטפל ויתקן את הליקויים ככל שיש צורך בכך. הוחלט כי התיקונים יעשו במלואם עד לתאריך 12.1.2022.
- ג. הצו הארעי יישאר על כנו ובלבד שהוא מתייחס לכך שנאסר על הנתבע לבצע עבודות בניה בניגוד להיתר בניה שיש בידו.
- ד. הנתבע ידאג לפינוי פסולת בניה וזאת באופן שוטף, וידאג לפינוי פסולת בניה ברכוש המשותף.

13. בהתאם לכך, ומתוקף סמכותי מכוח תקנה 88 (ד) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט – 2018 (להלן – **"התקנות"**), וסעיפים 74 ו-75 לחוק המקרקעין,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/714/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הוחלט למנות כמומחה מוסכם את המומחה מר אברהם חזי מהנדס ושמאי מקרקעין מרח' דון יוסף נשיא, בני ברק (להלן – "המומחה").

14. הוחלט כי המומחה ייתן חוות דעת בשאלות הבאות:

- א. האם העבודות שבוצעו או מבוצעות על ידי הנתבע או מי מטעמו, בבית המשותף, הן בהתאם להיתר בנייה שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בני ברק, לרבות לטיב החומרים והדרישות שנקבעו בהיתר, להיקף הבניה ולמיקומה.
- ב. ככל שיימצא כי העבודות המבוצעות ושבוצעו על ידי הנתבע או מי מטעמו אינן בהתאם להיתר הבניה, המומחה יחווה דעתו לעניין מהן העבודות הנדרשות לביצוע לצורך התאמת הבנוי להיתר הבניה, לרבות הריסת בינוי קיים ככל שנדרש, לשם השבת המצב לקדמותו ככל שנדרש, וכן יחווה דעתו האם ניתן להכשיר עבודות בנייה שבוצעו בניגוד להיתר, מהו משך הזמן הדרוש לצורך הכשרת הפעולה, ומהן הפעולות הדרושות לשם כך.
- ג. כמו כן, המומחה המוסכם יחווה דעתו לעניין תשלומי איזון ככל שקיימים כאלה, בגין העבודות שמבצע או ביצע הנתבע על הגג המשותף שאינו צמוד לדירתו.
- ד. המומחה המוסכם יחווה דעתו לעניין שימוש הנתבע בכלונסאות ויסודות שלטענת התובעים נבנו על ידו ועל ידי שכן נוסף, ויבדוק האם השימוש שעושה הנתבע באותן יסודות הוא בטיחותי, וככל שלא, איזה פעולות צריך לנקוט הנתבע כדי להתאימן לצורכי בטיחות.

15. כמו כן, הוחלט כי בשלב זה שכר טרחת המומחה והוצאותיו יתחלקו באופן שווה בין הצדדים ובגמר הדיון בתיק, אקבע סופית על מי מהצדדים לשאת בשכרו של המומחה והוצאותיו ובאיזה שיעור.

16. בתאריך 16.1.2022 הגישו התובעים בקשה שכותרתה "בקשה דחופה מטעם המבקשים", במסגרת הבקשה נטען כי בניגוד להסכמות הצדדים מתאריך 3.1.2022, הנתבע לא הגיע לתקן את הליקויים ואף נוצרו בדירת התובעים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/714/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ליקויים חדשים. מלבד תשלום בסך של 1,000 ₪ לתובעים עבור צביעה של נזקים קודמים בדירתם, ולא עבור תיקון ואיטום כל הנדרש לצורך מניעת הרטיבות, לא נעשה דבר על ידי הנתבע או על ידי הקבלן מטעמו. התובעים טענו כי הם מוצאים את עצמם מתגוררים בדירתם עם מטריה, סירים ואמצעים לקליטת המים שנוטפים בכל עת. בנוסף לכך, גם הקבלן ציין בפני התובעים כי "לא עשיתי בדירת המשיב איטום". על כן, יש ליתן את הצו המבוקש.

17. בתאריך 23.1.2022, הגיש הנתבע את תגובתו לבקשת התובעים. לטענתו, ובניגוד לטענת התובעים הקבלן העובד בדירת הנתבע פנה לתובע 1 כדי לתקן את הדרוש בדירת התובעים, אך התובע 1 אמר כי כרגע המקום רטוב ואי אפשר לתקן את הצבע, על כן ביקש שיתנו לו כסף במקום התיקון והוא כבר יבצע תיקון כאשר הרטיבות תתייבש. לבקשת התובע 1 שולמו לו סך של 1,000 ₪ לצורך תיקון הצבע. לגבי עבודות האיטום מעל דירת התובעים, התובע 1 לא נותן לעבוד ולאטום מעל לדירתו. קרע את חוטי החשמל, ניתק את המים ועשה הכול כדי לעכב את העבודות. המקום היחיד שבו לא בוצעו העבודות הוא המקום שבו נאסרו העבודות בידי המפקח בהחלטה מתאריך 3.1.2022, ומשכך לא נותרה לנתבע ברירה אלא למתוח ניילון כדי למנוע חדירת מים לדירת התובעים. על כן, יש לדחות את הבקשה ולחייב את התובעים בהוצאות הבקשה.

18. בתאריך 27.1.2022 הגישו התובעים בקשה שכותרתה "בקשה בהולה מטעם המבקשים למתן צו עשה ולמתן צו מניעה במעמד צד אחד". במסגרת הבקשה ביקשו התובעים להורות על עצירה מוחלטת של כל עבודות הבנייה שנעשות על ידי הנתבע לאור הנזקים הקשים וסטייה ברורה מהיתר הבניה. כמו כן, יש להרחיב את סמכויות המומחה כדי שהמומחה יוכל לתת חוות דעת גם לנושא האיטום והרטיבות. כמו כן, הנתבע פרע פתח גדול בקיר החיצוני של הבניין, בניגוד להיתר.

19. בתאריך 3.2.2022 הגיש הנתבע את תגובתו לבקשה, במסגרת תגובתו ציין כי בתחילת העבודות היו כמה מוקדים של רטיבות בדירת התובעים ועתה לאור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פעילות נמרצת של הנתבע רוב הבעיה נפתרה. מפקח הבניה מטעם התובע 1 ביקש מהמבקש שיאפשר לו לבצע עבודות איטום באותו שטח, אך המבקש סירב בכל תוקף ואף התרה בו כי ככל שיתחילו לבצע עבודות בשטח האסור, הוא יזמין משטרה שתעצור את העבודות ואת הפועלים. בדרך זו פועל המבקש לסכל את ביצוע עבודות שיפתרו את בעיית הרטיבות וזאת במטרה ברורה להגיש בקשות לצווים זמניים.

20. בתאריך 3.2.2022 ניתנה החלטתי ולפיה מצופה מהצדדים לקיים את ההחלטה מתאריך 3.1.2022. לפיכך, הוריתי לצדדים להגיש הודעה מוסכמת ביחס לתיקון ליקויי רטיבות, אשר תיישם את האמור בסעיף ב' להסכמות הצדדים מתאריך 3.1.2022. כמו כן, הוחלט כי ככל שהצדדים לא יגיעו להסכמה, ייקבע מועד דיון בעניין, אך כאמור מצופה מהצדדים כי ייתרו את הצורך בדיון כאמור.

21. בתאריך 20.2.2022 ולאחר שאושרה לצדדים אורכה להגשת הודעה מוסכמת, הגישו התובעים הודעה שבה ציינו כי חרף ההסכמות שעלו בפגישה בין הצדדים בתאריך 15.2.2022, לא שש הנתבע לביצוע ההבטחות והכול בעוד קיימים ליקויי רטיבות רבים. על כן, יש ליתן צו המורה לנתבע לבצע את מלוא התיקונים הנדרשים.

22. בהתאם לכך, בתאריך 20.2.2022 ניתנה החלטתי שבה נקבע כי יתקיים דיון נוסף במעמד הצדדים. ואכן, בתאריך 23.2.2022 התקיים דיון שני בתיק במעמד הצדדים (להלן – "הדיון השני"). במסגרת הדיון השני ניתנה החלטה לפיה, הנתבע יבצע באופן מיידי את עבודות האיטום אשר הוא סבור שיהיה בהן כדי לפתור את בעיית הרטיבות בדירת התובעים. וזאת באמצעות איש מקצוע בתחום ובהתאם להוראות התקן הישראלי. כמו כן, סמכויותיו של המומחה המוסכם יורחבו כך שבביקורו בבית המשותף ובדירות הצדדים, בתאריך 1.3.2022 יבדוק המומחה המוסכם האם העבודות שביצע הנתבע פתרו את בעיית הרטיבות, וככל שלא, יפרט מהן העבודות הדרושות לשם טיפול בבעיית ליקויי הרטיבות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/714/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. במסגרת הדיון ניתן תוקף של החלטה להסכמות הצדדים כי יוספו למומחה המוסכם שתי שאלות נוספות, שלגביהן עליו להידרש בחוות דעתו והן:

1. האם פעולות האיטום שביצע הנתבע לשם טיפול בליקויי הרטיבות בדירת התובעים פתרו את הבעיה.
2. ככל שעבודות אלו לא פתרו את הבעיה, מהן העבודות הנדרשות לצורך טיפול בליקויי הרטיבות בדירת התובעים.

24. בתאריך 15.3.2022 הגיש המומחה בקשה שכותרתה "בקשה למתן הוראות – מומחה מטעם המפקח". לאחר עיון בבקשה החלטתי שעל הצדדים להשיב לה.

25. בתאריך 11.4.2022 ניתנה החלטתי ולפיה, לאחר עיון בבקשת המומחה ובטענות הצדדים הוחלט כי על המומחה המוסכם לבצע את הבדיקות בהתאם לשיקול דעתו וכפי שמופיע בסעיף 15 לבקשתו. לפיכך, הוחלט כי המומחה המוסכם יחזור ויבקר בבית המשותף בהקדם ככל הניתן, ויבצע את הבדיקות הדרושות לו בהתאם לשיקול דעתו, לרבות בדיקה האם עדיין קיימת רטיבות, והכול כמובן בהתאם לשיקול דעתו. כמו כן, לצדדים תהיה אפשרות לשלוח למומחה שאלות הבהרה כפי שנקבע בהחלטות הקודמות.

26. בתאריך 25.4.2022 הגיש המומחה "דיווח ביניים", בו ציין את הממצאים מהביקור ואת ההנחיות שניתנו במועד הביקור.

תמצית טענות הנתבע בכתב הגנתו

27. בתאריך 3.5.2022 הגיש הנתבע את כתב ההגנה מטעמו, אביא להלן את תמצית טענותיו בכתב ההגנה:

28. הסעד המבוקש בכתב התביעה הוא צו עשה להריסת בניית יחידות הדיור בשטח הגג בשטח הגג המוצמד לנתבע ללא היתר בניה כדין. הנתבע מצהיר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כי הוא לא בונה יחידות דיור בשטח הגג. לכתב התביעה לא צורפה ראייה הסותרת טענה זו, רק בשל כך יש לדחות את התביעה.

29. התובעים בכתב התביעה מנסים לצפות בתחילת העבודות מה יהיה בסופם. הנתבע בונה בהתאם להיתר בנייה כדין שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בני ברק. הנתבע המציא לוועדה המקומית הסכמת 28 מתוך 36 בעלי הזכויות ועל כן בידי הנתבע הסכמת יותר מרוב בעלי הזכויות.

30. התובעים הגישו ערעורים ועתירה מנהלית אך אלו נדחו על ידי ועדת הערר. עתה התובעים מנסים את מזלם אצל המפקח על רישום מקרקעין, כאשר הם מקוששים טענות מן הגורן ומן היקב.

31. אם לתובעים יש רטיבות בדירתם עליהם להפנות את טענותיהם כלפי עצמם, שכן הם מנעו מהנתבע מלבצע עבודות בדירתו ועשו הכול כדי לסכל את ביצוע העבודות.

32. מעבר לכך, מוכחש האמור בסעיף 22 לכתב התביעה, התובעים לא הוכיחו את נזקיהם. כל האשפה לה טוענים התובעים פונתה, התובעים לא פירטו את סכום התביעה ולא שילמו אגרה בגין תביעה כספית, התובעים אינם זכאים לפיצול סעדים ולפיכך יש לדחות את התביעה ולחייב את התובעים בהוצאות.

חוות דעתו של המומחה המוסכם והסכמות הצדדים להשלמת חוות הדעת

33. בתאריך 12.6.2022, הגיש המומחה את חוות דעתו (להלן – "חוות הדעת"), במסגרת חוות הדעת ציין המומחה כי הבניה שבוצעה על ידי הנתבע איננה בהתאם להיתר הבניה (ראו סעיף 12.1.1 בעמוד 12 לחוות הדעת). עם זאת ציין המומחה כי ניתן להכשיר באמצעות הגשת בקשה להיתר, את רוב חריגות הבנייה ראו סעיף 9 בעמוד 9 לחוות הדעת). עוד חיווה המומחה את חוות דעתו בקשר לתשלומי האיזון שעל הנתבע לשלם לתובעים (ראו סעיף 10 לחוות דעתו), ובתוך כך את שתי הגישות השונות ביחס לכך: האחת - תשלומי האיזון לפי הרווח שצמח לנתבע, והשנייה - ההפסד שנגרם לתובעים. כמו כן,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דן המומחה בתחשיב השימוש בבנייה שביצעו התובעים שכן, התוספת של הנתבע בקומה ב' ובקומת הגג, בוצעה מעל התקרה שבוצעה כתוספת על ידי התובעים והשכן בקומת הקרקע (סעיף 11 לחוות הדעת). כבר עתה יצוין כי ביחס לרכיב זה, אין למפקח על רישום מקרקעין סמכות עניינית לדון בסוג זה של סעדים ולכן לא אידרש לרכיב זה. כמו כן, חיווה המומחה דעתו ביחס לפעולות האיטום שבוצעו על ידי הנתבע בכל הקשור לליקויי הרטיבות (סעיף 12.7 לחוות הדעת).

34. בתאריך 13.6.2022 התקיים הדיון השלישי בתיק (להלן – "הדיון השלישי"), במסגרת הדיון השלישי הגיעו הצדדים להסכמות הבאות, שלהן ניתן תוקף של החלטה:

א. הוסכם כי חוות הדעת תושלם בכל הקשור לליקוי הרטיבות ולפעולות האיטום שבוצעו בעניין זה, וכך המומחה יחזור ויבקר בבית המשותף, ויענה על השאלות אשר הוספו במסגרת החלטת המפקח מתאריך 23.2.2022, כמו כן הוסכם שהמומחה המוסכם יתבקש להשיב לשאלה נוספת שנוסחה על ידי הצדדים כך "מהן העבודות הדרושות לתיקון נזקי הרטיבות בדירת התובעים לצורך השבת מצבה הפיסי לקדמותו, ועלותן המוערכת".

ב. לצורכי ניהול משא ומתן בלבד, ומבלי שיהיה בהסכמה זו כדי לחייב את הנתבע לצורך הליך זה או בכלל, המומחה המוסכם ישלים את חוות דעתו גם לעניין האמור בסעיף 13 לחוות דעתו כפי שהוגשה בתאריך 12.6.2022, כאשר ביחס לאומדן עלות הנזקים לתובע 1, יתייחס כמובן לגילם ולעלותם המוערכת של החפצים שלטענת התובעים ניזוקו בשל הרטיבות. ג. לאחר קבלת חוות דעתו הסופית של המומחה המוסכם, ולאחר שיחלוק הזמן להשיב שאלות הבהרה, ינסו הצדדים לסיים את המחלוקת בקשר לשאר הסעדים והדברים המצויים במחלוקת.

35. בתאריך 24.7.2022 הגיש המומחה את השלמת חוות הדעת מטעמו בעניין נזקי הרטיבות (להלן – "חוות הדעת המשלימה"). במסגרת חוות הדעת המשלימה חיווה המומחה דעתו ביחס לפעולות האיטום הנדרשות בדירת הנתבע (סעיף 4 לחוות הדעת המשלימה) וכן מהן העבודות הנדרשות לתיקון



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/714/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

נזקי הרטיבות (סעיף 5 לחוות הדעת המשלימה). כמו כן העריך המומחה המוסכם את אומדן הנזקים שנגרמו לתובע (סעיף 6 לחוות הדעת המשלימה). ביחס לחלק זה יצוין כבר עתה, כי אין בכוונתי להידרש לאומדן נזקי זה, מאחר שאין למפקח על רישום מקרקעין, סמכות עניינית לדון בסעד נזקי, מלבד חריגים שאינם מתקיימים בענייננו (ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 629/21 נציגות הבית המשותף ברחוב עין חנוך 15/17 גני תקווה נ' חברת רום כנרת בע"מ, בפסקאות 18-27 (נבו 27.10.2022)).

36. בתאריך 27.7.2022 ניתנה החלטתי ולפיה התבקשו הצדדים להודיע עמדתם עד לתאריך 10.8.2022, ראשית האם בכוונתם לשלוח למומחה שאלות הבהרה או לחקרו ואם לאו, עד לתאריך 24.8.2022 יודיעו עמדתם לעניין מתן תוקף של פסק דין על בסיס חוות דעת המומחה המוסכם, כאשר לכל צד תינתן האפשרות לטעון בקצרה בכתב לעניין הוצאות ההליך.

37. בתאריך 3.8.2022 הגישו התובעים מספר שאלות הבהרה ובתאריך 18.8.2022 הגיש גם הנתבע מספר שאלות הבהרה למומחה.

38. בתאריך 5.9.2022 הגיש המומחה את התשובות לשאלות ההבהרה ששלחו הצדדים, אולם לא היו בתשובותיו כדי לשנות ממסקנות חוות דעתו, לרבות חוות דעתו המשלימה.

39. בתאריך 11.11.2022, ובהמשך להחלטתי מתאריך 27.7.2022, ניתנה החלטה לפיה, התיק נקבע לסיכומים בכתב. אביא להלן את תמצית טענות הצדדים בסיכומיהם.

תמצית טענות התובעים בסיכומיהם

40. מחוות דעתו של המומחה עולה כי דין התביעה להתקבל, הוכחה הבניה הלא חוקית וכמו כן הנזקים שנגרמו לתובעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/714/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

41. בהתאם לפסיקה, בהיעדר סיבה מיוחדת שתצדיק אי פסקת הוצאות או פסיקת הוצאות מופחתות לבעל דין שזכה במשפט – מן הראוי לפסוק לו הוצאות מלאות שלא יגרמו לו חסרון כיס.

42. נקודת המוצא היא כי בעל דין שאינו זוכה בהליך יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד שזכה. הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק.

43. תקנה 151 (א) קובעת כי "חייב בעל דין בהוצאות היא לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בהוצאותיו במשאבים שנדרשו לניהול ובהתנהלות בעלי דין."

44. לשם ניהול ההליך התובעים נאלצו לשכור את שירותיו של עו"ד בסך 18,000 ש"ח פלוס מע"מ, וכן נשאו בהוצאות חוות דעת מומחה בסך כולל של 13,455 ₪. לפיכך, על כבוד המפקח לחייב את הנתבע לשלם לתובעים סך כולל של 34,515 ₪.

45. יודגש כי סכום זה אינו כולל את הסכומים שיש לחייב את הנתבע לשלם או לתקן בהתאם לחוות הדעת של המומחה המוסכם וכן את הסכום לתשלומי איזון המגיעים לתובעים כפי שנקבעו על ידי המומחה.

46. כמו כן, כבוד המפקח מתבקש ליתן פסק דין בגין הנזקים והליקויים שאינם שנויים במחלוקת המפורטים בחוות דעת המומחה המוסכם.

47. כמו כן, זה המקום לציין כי הנתבע ממשיך בבניה שלא כדין, בניגוד להוראות החוק ותוך כדי ניהול ההליך דנן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תמצית טענות הנתבע בסיכומיו

48. התובעים הגישו תביעה ובקשות חוזרות ונשנות לעצירת הבנייה של הנתבע, כל בקשותיהם נדחו, לאחר שהתברר כי נהגו בחוסר תום לב קיצוני, סרבלו את ההליך שנגמר בקדם משפט אחד, ללא הוכחות, ללא עדויות וללא כלום.

49. התובעים גרמו לסרבול דיוני, בתיק התקיימו שלושה דיונים כאשר אפשר היה לסיים את הדברים בפגישה אחת עם הנתבע אשר הסכים לתקן לתובעים את כל הנזקים, אך הם עשו הכול כדי לסחוב את הנתבע לבית המשפט.

50. בסופו של יום כל טענות התובעים לעצירת הבנייה נדחו, והתביעה הצטמצמה לתביעה בסך כולל של 8,000 ₪ בגין נזקי רכוש.

51. התובעים הגישו את סיכומיהם שלא ברווח כפול, אלא ברווח רגיל, ויצרו לעצמם יתרון, די בכך כדי לחייבם בהוצאות.

52. התובעים לא צירפו בסיכומיהם ראיות בעניין תשלום שכר טרחת עורכי דין. הסכם שכר הטרחה שצורף עוסק בתביעה אחרת מתאריך 14.4.2019.

53. התביעה הוגשה בחוסר תום לב קיצוני. בתאריך 22.12.2021 ניתן צו המניעה ובתאריך 3.1.2022 התקיים דיון אשר במסגרתו התברר כי רוב הבנייה מבוצעת בהיתר, לכן הצו צומצם לשטח בצד "דרום-מערב".

54. בדיון מתאריך 23.2.2022 התברר כי התובעים הם אלו שלא מסכימים שיבוצעו עבודות בשטח שיש צו מניעה, כדי לאטום את המקום כדי שלא תחדור רטיבות לדירתם. בסופו של דבר התובעים הסכימו שיבוצע איטום גם בשטח שבצו המניעה והדיון הסתיים בהסכמות אלו.

55. התובעים חזרו על טענותיהם פעם נוספת בתאריך 4.5.2022 ובמצב דברים זה לא נותר למפקח ברירה אלא להורות על כך שהמומחה יחוה דעתו גם בשאלת הרטיבות שבדירת התובעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/714/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

56. כך גררו התובעים את הנתבע להליכי סרק מיותרים, ארוכים ומתישים, כאשר מטרתם היא לעצור את הבנייה ולא לפתור את הבעיות. כאן המקום לציין כי עלות נזקי הרטיבות בהתאם לחוות דעתו של המומחה, עומדים על סך כולל של 8,000 ₪ פלוס מע"מ. לפיכך, לא מדובר במשהו חריג אלא בדברים בין שכנים שרוצים לפתור בעיות, באמצעות הקבלן של הבניין.

57. הנתבע שילם למומחה סך כולל של 13,455 ש"ח הנתבע התחייב לשלם שכר טרחת עו"ד בסך כולל של 28,080 ₪. בנוסף לכך, יש לחייב את התובעים בהוצאות משפט בגין הבקשות הרבות שנדחו, ובגין התגובות הרבות שנדרשו לשם כך מהנתבע.

דיון והכרעה

ליקויי הרטיבות

58. לבית המשותף טרם נכתב תקנון מוסכם, משכך יחולו עליו הוראות סעיף 3 (ב) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן-"חוק המקרקעין"), הקובעות כי: **"בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצועו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון"**.

59. מכוחן של הוראות אלו חלה חובה מוחלטת על בעלים של דירה בבית המשותף, לתקן כל ליקוי בדירה העלול לגרום לנזק לדירה אחרת בבית המשותף. חובה מוחלטת זו היא ללא קשר האם הליקוי נובע ממעשיו של בעל הדירה, ממחדליהם או מכל סיבה אחרת. כלשון המלומד פרופ' י' ויסמן, בספרו **דיני קניין-בעלות ושיתוף** (תשנ"ז-1997), עמוד 482: **"אם יש בדירה דבר הטעון תיקון שיש בו כדי לגרום נזק לדירה אחרת, חייב בעל דירה לבצע את התיקונים הדרושים למניעת נזק"**.

60. לנוכח טענות הצדדים, מונה כאמור בהסכמת הצדדים מומחה מוסכם, אשר יחוה דעתו גם בעניין גורמי הרטיבות בדירה והעבודות הדרושות לתיקון



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הליקויים ולתיקון נזקי הרטיבות. בחוות דעתו, ובחוות דעתו המשלימה עמד המומחה על נזקי הרטיבות שאותרו בדירת התובעים, כמפורט לעיל.

61. כידוע, אף על פי שבית המשפט הוא הפוסק האחרון, ככלל לא יסטה בית המשפט מחוות דעת המומחה מטעמו בהעדר נימוקים משכנעים ובהם שהמומחה שגה שגיאה כה גסה במסקנותיו עד שבית המשפט, החסר את המומחיות בתחום שבו מונה המומחה, יגיע למסקנה שחוות דעת זו מופרכת [ע"א 3056/99 שטרן נ' המרכז הרפואי על שם חיים שיבא, פ"ד נו(2) 936, 949; ע"א 293/88 חברת יצחק ניימן להשכרה בע"מ נ' מונטי רבי (נבו) 31.12.1988; ע"א 323/85 מדינת ישראל נ' אברהם אליהו מזרחי, לט(4) 185 (1985)].

62. ובמיושם לענייננו - עברתי בעיון על חוות דעתו של המומחה המוסכם, על חוות דעתו המשלימה, לרבות על תשובותיו לשאלות ההבהרה שנשאל, ומצאתי כי חוות דעתו יסודית ומעמיקה, ויש בה מענה מקיף לכל השאלות שהוצגו למומחה.

63. מאחר שלא נסתרה חוות דעתו של המומחה ומאחר שנמצא כי הכשלים מצויים בדירת הנתבע (ראו סעיפים 4,5 בעמודים 1-2 לחוות דעתו המשלימה), הריני ליתן צו עשה המחייב את הנתבע, לבצע את מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתו, כמפורט בסעיפים 5-6 לנספח ג', דיווח ביניים מתאריך 25.4.2022 ובנוסף בעמודים 1-2, בסעיף 4 לחוות דעתו המשלימה:

סעיפים 5-6 לנספח ג':

5. "אם זאת אמליץ לנתבע, לפרק את האיטום הלקוי שבוצע ולבצע איטום מקצועי עם שיפועים ראויים, שעלות ביצועם נמוכה בשלב זה, וזאת על מנת למנוע צורך בתיקוני איטום יקרים הרבה יותר לאחר התקנת הריצוף במרפסות.

6. כפי שפורט בבקשה למתן הוראות, מוצא צינור הניקוז בחזית הדרומית הינו עם שיפוע הפוך מהנדרש, עובדה זו תגרום לגלישה של מי גשם אל קיר החוץ – ולחדירת מי גשם בקיר דירת התובע. לפיכך, נדרש לתקן את הצינור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ואת מוצא הניקוז, כך ששיפוע הניקוז יהיה לפחות 2% כלפי חוץ, עם צינור
אנכי עד הקרקע."

סעיף 4 להשלמת חוות הדעת

- " 4. פעולות האיטום שביצע הנתבע בדירתו
- 4.1. בבדיקתי, תקרת דירת התובעים הינה בתהליך ייבוש מתקדם, וניתן
כבר בשלב זה לבצע תיקוני שפכטל וצבע.
- 4.2. מקום השלולית שהייתה מתחת המדרגות בעלייה לקומת הגג בדירת
הנתבע הינו יבש.
- 4.3. לא בוצע שינוי של השיפוע של צינור הניקוז, ולא התקנת גשמה
אנכית עד הקרקע.
- 4.4. לא בוצע עיבוד בפתח הניקוז בחזית הבניין המערבית של מרפסת
הגג."

64. העבודות לתיקון הליקויים בדירת הנתבע כאמור בסעיף 63, לעיל תבוצענה על ידי
הנתבע ועל חשבונו ותושלמנה בתוך 30 יום ממועד מתן פסק הדין. העבודות
תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות
התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב.

65. עבודות המנויות בסעיף 63 לעיל תבוצענה בפקוח המומחה המוסכם מר אברהם
חזי, או מומחה איטום אחר מטעמו של המומחה המוסכם, אשר יאשר את מפרט
העבודות ומפרט החומרים, ואת תקינות ביצוע העבודות בגמר ביצוען.

66. הנתבע יפנה למומחה המוסכם בתוך שבעה ימים ממועד קבלת פסק הדין עם העתק
של פסק הדין, וישלם לו את שכרו עבור עבודות הפיקוח, בתוך שבעה ימים ממועד
הדרישה. הנתבע יודיע למומחה המוסכם (או מי מטעמו) ולתובעים מראש
(באמצעות ב"כ התובעים), על המועד שבו יתחילו עבודות התיקונים, וכך המומחה,
או מי מטעמו יוכל לפקח על ביצוע התיקונים.

67. בתוך עשרה ימים מגמר ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתו, ימציא הנתבע
לתובעים (באמצעות ב"כ התובעים) אישור בכתב מטעם הגורם שפיקח על ביצוע



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/714/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

העבודות, בדבר השלמת ביצוע העבודות לתיקון הליקויים בדירתו, לפי המפורט בפסק הדין.

השבת מצבה הפיסי של דירת התובעים לקדמותו

68. בתוך שלושים ימים ממועד סיום תיקון הליקויים בדירת הנתבע, יבצעו **התובעים** את העבודות הבאות, וכפי שמופיע בעמוד 1, סעיף 5 להשלמת חוות הדעת:

"5. העבודות הנדרשות לתיקון נזקי הרטיבות

5.1. יש לבצע ניקוי וקילוף חלקי טיח וצבע רופפים, לאחר מכן לבצע תיקוני שפכטל וצבע נרחבים בתקרה ובקירות דירת התובעים."

69. העבודות תבוצענה על ידי איש מקצוע מורשה ומיומן בביצוע עבודות אלה, בהתאם להוראות התקן הישראלי ובכפוף למפרט עבודות ולמפרט חומרים בכתב. בתוך 14 ימים מיום שיציגו התובעים לנתבע אישור בכתב על ביצוע העבודות בדירתם, ישלם הנתבע, לתובעים את עלות התיקון כפי שהוערכה על ידי המומחה המוסכם, וכך הנתבע ישלם לתובעים סך כולל של 8,000 ₪ בתוספת מע"מ.

70. אדגיש שככל שלשם ביצוע התיקונים בדירת התובעים או בדירת הנתבע צריכים אנשי המקצוע גישה לדירת מי מהצדדים אני מורה לצדדים לאפשר את הגישה לשם ביצוע התיקונים מתוך דירתם, לאחר תיאום טלפוני מראש. שכן, חובתו של בעל דין לאפשר תיקון ליקויים מתוך דירתו גם אם אלו ליקויים שאין מקורם בדירתו. חובה זו מעוגנת בסעיף 3(ב) לתקנון המצוי. לעניין זה יפים הדברים, שנקבעו בפסק דין רע"א 7112/93 **צודלר בתיה ו - 18 אח' נ' שרה יוסף**, מח(5) 550 (1994): **"אכן, גילויה של זכות הבעלות בדירה שבבית המשותף שונים הם מגילויה של זכות הבעלות הקלאסית, ואין זהות מוחלטת בין זכות בעלות זו לבין זכות בעלות זו. ... ובעל דירה חייב ליתן לבעל דירה אחרת להיכנס אל דירתו, במקום של צורך בתיקונם של צינורות או אבזרים אחרים המשרתים את כלל הבעלים (סעיף 4 לתקנון**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המצוי). השיתוף ברכוש המשותף - אם תרצה: החיים יחדיו - אוצל מאליו על תכונותיה של זכות הבעלות הנפרדת: מצמצם ומצר הוא את תוכנה של הבעלות הקלאסית, להתאימה לאותן תכונות מיוחדות המאפיינות את הבית המשותף."

עבודות הבניה בדירת הנתבע

71. כידוע, כדי שבעל דירה, יוכל להרחיב את דירתו, עליו לעמוד בשני תנאים מצטברים: הראשון, לקבל היתר בניה מהגוף המוסמך. סעיף 71א לחוק המקרקעין מגדיר את המושג "הרחבה".
"הרחבה" – הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף. (ההדגשה אינה במקור).

72. השני, הסכמת בעלי הדירות ברף הנדרש כפי שנקבע בסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין שעניינו בנייה שמטרתה "הרחבת אותה דירה", הסעיף קובע את שיעור ההסכמות הנדרש לצורך הרחבת דירה: "על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות."

73. די באי-קיום אחד מהתנאים, כדי לשלול מבעל דירה את האפשרות להרחיב את דירתו. [על היחס שבין ההליך הקנייני להליך התכנוני, ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 659/20 עו"ד נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא, בפסקאות 40-42 (נבו 14.03.2022)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/714/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

74. בפרק ו' 1 לחוק המקרקעין הוגדר הרכוש המשותף כך: **"כל חלקי הבית חוץ מהדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת"**. מדובר אפוא, בהגדרה שיווית, הקובעת כי חלקי הבית המשותף שאינם דירות נכללים ב"רכוש המשותף".

75. **מהכלל אל הפרט**, כפי שציין המומחה המוסכם בחוות דעתו, ההיתרים הרלבנטיים לעניינו הם אלו:
א. היתר בניה מספר 14287 מיום 30/3/05, לתוספת בקומת הקרקע בשטח של 42.18 מ"ר, ותוספת בקומה א' בשטח של 16.52 מ"ר + סוכה 9.27 מ"ר (- להלן: **"היתר התובעים"**).

ב. היתר בניה מספר 19891 מיום 30/12/18, לתוספת בקומה ב' בשטח של 41.06 מ"ר, ותוספת בקומת הגג בשטח של 35.00 מ"ר + מדרגות 5.00 מ"ר + פרגולה 14.0 מ"ר + מרפסת גג 54.34 מ"ר (להלן: **"היתר הנתבע"**).
היתר התובעים והיתר הנתבע, ייקראו יחד (להלן-**"היתרי הבנייה"**).

76. כך שאומנם אין חולק כי הנתבע קיבל היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון ובנייה בני ברק. בנוסף לכך, הנתבע הציג חתימות של שני שליש מבעלי הדירות בבית המשותף, המעידות על הסכמות השכנים (ראו נספחים א-ב לתגובה לבקשה למתן צו מניעה זמני מתאריך 30.12.2021), ואולם, ההרחבה המבוקשת כפופה לעמידה בהיתר הבניה שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה [ראו והשוו לפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 705/20 **חלמיש קיזלשטין דבורה נ' צסרקס אברהם שלום**, בפסקאות 77-80 (נבו 07.08.2023)].

77. בחוות דעתו, שכאמור לא נסתרה, עמד המומחה על חריגות הבניה שבוצעו על ידי הנתבע:

"12.1. האם הבניה שבוצעה על ידי הנתבע הינה בהתאם להיתר הבניה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 12.1.1. כאמור לעיל, הבניה שבוצעה על ידי הנתבע איננה בהתאם להיתר הבניה, עיקר החריגה בשטח הבניה הינה בקומת הגג, לבניית שטח עיקרי במקום פרגולה הבטון בהיתר.
- 12.1.2. נבנו בטעות 4 עמודים מיותרים בקומת הגג (מצ"ב כנספח – תשריט העמודים), בהתאם להסבר שניתן לי, העמודים נבנו, כאשר העמדת התכנית לא הייתה תואמת להעמדה הנכונה. הסבר המעלה חששות גדולים ביחס לכישורי הקבלן.
- 12.1.3. כפי שנמסר, הדבר תוקן טרם יציקת התקרה, והעמודים הנכונים הוצבו במקומם, מבלי שפורקו העמודים שבוצעו בטעות.
- 12.1.4. מאחר שעמודים אלו (שנוצקו בטעות ובמיקום לא נכון) שאינו יכול לקבל עומסים אנכיים) מעבירים כוחות לאלמנטים במקומות שאינם מתוכננים לקבל עומסים – נדרש לפרק את כל העמודים המיותרים שנוצקו בטעות ולא להשאירם על מקומם.

78. כמו כן, בעניין שימוש בכלונסאות ויסודות המומחה ציין כי:

12.6.3. בהתאם לבדיקתי, השימוש שמבצע הנתבע ביסודות אלו הינו בטיחותי וראוי. זאת למעט העמודים המיותרים שנוצקו בטעות בקומת הגג, לגביהם נכתב כי יש לפרקם (ההדגשה אינה במקור).

79. בענייננו, לטענת התובעים הנתבע מתכוון לבנות יחידות דיור בבית מושא הסכסוך, ולשיטתם בניה בסטייה מההיתר מהווה פגיעה בזכויות הקניין שלהם (ראו סעיף 13 לכתב התביעה).

80. כפי שכתבתי לאחרונה בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 649/21 נציגות הבית המשותף ברחוב בילו 15 פתח תקוה נ' רז יוסף משה (נבו 26.10.2022), פסק הדין המנחה בנושא סילוק יד, הוא פסק הדין בעניין רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון, נה(1) 199 (1999) (להלן – "פסק דין רוקר"), במסגרתו נדרש בית המשפט העליון לשאלה, מהם השיקולים יש לשקול, בטרם קבלת סעד המורה לצד לסלק את ידו משטח מקרקעין, תוך הריסת הבנוי הקיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

81. במסגרת פסק הדין נקבע שיש לשקול ארבעה שיקולים, והם: השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי – משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי-הדין. (ההדגשות אינן במקור)

82. עוד הודגש כי "לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול-דעתו של בית-המשפט, עד בלי השאיר לו שריד." (שם. בעמודים 241-242).

ובמיושם לענייננו:

83. אשר לשיקול הראשון - אין חולק כי במקרה שלפניי שבו הנתבע חורג מהיתר שניתן לו, הרי שמדובר בפגיעה בשאר בעלי הזכויות בבית המשותף, ובתוך זה התובעים, שכן זוהי הפרה של סעיף 2(ב) לתקנון המצוי, אשר קובע כי "בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת". אני סבור כי בעת שבעל דירה מרחיב את דירתו ללא היתר, הרי שבפעולה זו, יש כדי לסכן, או לפגוע, או לשנות את ערך שאר הדירות בבית המשותף, ובכלל זה בדירת התובעים. הנתבע אף הודה בכך בסיכומיו כשרשם "התברר שהבנייה ברוב רובה מבוצעת בהיתר" (ראו פסקה 9 לסיכומי הנתבע, ההדגשה אינה במקור).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

84. אשר לשיקול השני - עוצמת הפגיעה בזכות - בענייננו מדובר בהתעלמות מהוראות סעיף 2(א) ו-2(ב) לתקנון המצוי. במיוחד שעה שהבניה גרמה בין היתר לנזקי רטיבות בדירת התובעים. כך שעוצמת הפגיעה, במקרה זה, גבוהה.

85. אשר לשיקול השלישי שענייננו עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות (שהוא כאמור שיקול משני בחשיבותו לשני הראשונים) - הנתבע לא העלה טענה כי אם תתקבל התביעה, ייגרם לו נזק בלתי הפיך. למעשה, קבלת התביעה משמעותה הריסת בנייה ללא היתר כדין. כך שגם השיקול השלישי פועל לחובת הנתבע.

86. אשר לשיקול הרביעי - התנהגותם של הצדדים - מהראיות שהובאו לפניי עולה כי התביעה מוצדקת, בהתאם לממצאיו של המומחה המוסכם הנתבע בנה בחריגה מהיתר. מעבר כך, איני מסכים עם טענת הנתבע בסיכומיו לפיו: "כל טענות התובעים לעצירת הבנייה נדחו, וכל התביעה הגרנדיוזית, הצטמצמה לתביעה בסכום של 8,000 נזקי רכוש". שכן, צו המניעה שניתן בתאריך 22.12.2021 נותר על כנו בכל הקשור לעבודות בניה בניגוד להיתר בניה.

87. על כן, בשוקלי את השיקולים שהותוו בפסיקה, הרי שהם נוטים באופן מובהק לטובת קבלת התביעה וסילוק ידו של הנתבע מהרכוש המשותף.

88. לכל אלו יש להוסיף כי כאמור בין הצדדים התנהלו הליכים קודמים, שבהם הנתבע כאן היה התובע, ואילו התובעים כאן, היו הנתבעים. במסגרת סעיף 1 לפסק הדין בהליכים הקודמים מתאריך 14.12.2020, נקבע באופן מפורש כך: **"הנתבעים, כהן רזיאל ולבנה (להלן - "הנתבעים"), נותנים הסכמתם המלאה לתובע, זילברברג דוד אשר זעליג (להלן - "התובע"), לבצע מלוא העבודות בדירתו, בהתאם להיתר בניה שבידו"** (ההדגשה אינה במקור, מ"פ). כלומר, קיים מעשה בית-דין, מכוחו הנתבע מתחייב לבנות אך בהתאם להיתר. כך שבנייה בניגוד להיתר, לא רק שיש בה הפרה של הדין כלפי הרשות המקומית, שאינה צד להליך שבפניי, אלא יש בה גם הפרת פסק דין חלוט.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/714/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

89. לפיכך, מאחר שלא נסתרה חוות דעתו של המומחה המוסכם ומאחר שנמצא כי הנתבע חרג מהיתר הבניה שניתן לו (ראו סעיף 12.1, בעמודים 12 לחוות הדעת), הריני ליתן צו עשה המורה לנתבע להתאים את הבנוי להיתרי הבניה, כפי שציין המומחה המוסכם, בסעיף 12.3 לחוות הדעת או לחילופין, להכשיר את חריגות הבניה כפי שציין המומחה המוסכם, בסעיף 12.4 לחוות הדעת (כאשר אם יבחר בדרך של הכשרת החריגות, ישלם לתובעים תשלומי איזון כפי שיפורט בהמשך):

90. התאמת הבנוי להיתר הבניה:

"12.3. מהן העבודות הנדרשות לביצוע לצורך התאמת הבנוי להיתרי הבניה.

- 12.3.1. יש לסגור את הפתח של הסוכה בתקרה (מסומן 1 בתשריט).**
- 12.3.2. יש להרוס את המדרגות שבוצעו ולהציב מדרגות בתוואי לפי ההיתר (מסומן 2 בתשריט).**
- 12.3.3. לפתוח את דלת הכניסה המקורית ולסגור את הדלת החדשה אל חדר המדרגות (מסומן 3 ו- 4 בתשריט).**
- 12.3.4. לפרק את הדלת הראשית החדשה ואת הדלת בחדר המדרגות (מסומן 5 ו- 6 בתשריט).**
- 12.3.5. לסגור את החלונות שנפתחו בניגוד למסומן בהיתר, ולפרק את הארונות עם כיסוי פח בולט, כך שחזיתות המבנה יתאימו להיתר.**
- 12.3.6. להרוס את התוספת שנבנתה בקומת הגג, מעבר למסומן בהיתר. אציין כי נדרש לבצע תכנון הנדסי של ההריסה, כולל חישובי תמיכות והחלטה על אופן ההריסה, אם באמצעות ניסור או חציבה, בכל אחד מהאלמנטים שצוינו להריסה."**

91. הכשרת חריגות הבניה:

- 12.4. האם ניתן להכשיר את החריגות**
- 12.4.1. כאמור לעיל, מרבית החריגות ניתנות להכשרה, כך שנדרש להגיש בקשה מתאימה להיתר, על מנת להכשיר חריגות אלה.**
- 12.4.2. משך הזמן הדרוש לשם קבלת היתר מוערך על ידי בכ- 3 חודשים.**



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 12.4.3. האמור לעיל הינו למעט החריגות שפורטו לעיל, אותן לא ניתן להכשיר.
- 12.4.4. בקומת חדרי הגג קיימת היתכנות תכנונית עתידית להכשרת החריגה. ההיתר יוכל להינתן רק לאחר אישור תכנית המתאר בוועדה המחוזית.
- 12.4.5. משך הזמן עד לקבלת אישור הוועדה מחוזית איננו ברור, אציין כי התכנית פורסמה להפקדה ברשומות ביום 26/4/22. לאור זאת אני סבור כי שנה וחצי הינה משך זמן סביר לאישור התכנית.
- 12.4.6. לאחר אישור התכנית, יידרש להגיש בקשה להיתר, ומשך הזמן מוערך על ידי כשלושה חודשים נוספים."

אם יבחר הנתבע בדרך של הכשרת הבינוי, עליו לשלם לתובעים תשלומי איזון באופן הבא:

92. סעיף 71 ב(ד) לחוק המקרקעין קובע כי: "... חייב בעל דירה, שדירתו ניתנת להרחבה בשיעור יחסי העולה על חלקו ברכוש המשותף והמבקש להרחיבה, לשלם במועד החלטת ההרחבה, תשלומי איזון לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף". ומכאן - תשלומי האיזון לא ניתנים לכל בעל דירה, אלא רק לבעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה או שההרחבה פחותה מחלקו היחסי ברכוש המשותף (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 379/21 רוטנברג משה נ' כץ יהושע השל, בפסקה 73 (נבו 18.06.2023).

93. כאמור, בחוות דעתו, הפנה המומחה המוסכם לשתי גישות, אך אני סבור כי נכונה יותר הגישה שאומצה על ידי חברתי כבוד המפקחת אביטל שרייבר בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין תל אביב-יפו) 168/18 לוטן תמר נ' אלבז קובי (נבו 17.07.2022), ולפיה הדרך הנכונה לחשב תשלומי איזון, היא לחשב את שווי הזכויות המנוצלות על ידי הנתבע מתוך כלל הזכויות המהוות נכס משותף או רכוש משותף של שני הצדדים שניתנות לניצול, ולהפחית ממנו שווי זכויות כאמור הניתנות לניצול באופן שווה על ידי שני הצדדים. כלומר, יש לחשב את תשלומי האיזון על פי שוויין של הזכויות העודפות עבור הנתבע, ולא על פי החיסרון הנגרם לתובעים עקב שימוש הנתבע בזכויות אלו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

94. מטרת תוצאה זו היא לשקף את הפער בין שווי ההנאה שיקבל הנתבע מהרכוש המשותף ומאחוזי הבניה, לבין שווי ההנאה כאמור שקיימים לתובעים. מחצית מהפער האמור, הוא הסכום שעל הנתבע לשלם לתובעים כדי להביא למצב מאוזן.

95. לפיכך, אם יבחר הנתבע בדרך של הכשרת הבינוי, עליו לשלם לתובעים תשלומי איזון, כפי שקבע המומחה, בסך כולל של 15,480 ₪ (ראו סעיף 12.5.2 בעמוד 13 לחוות הדעת).

לסיכום

96. **על הנתבע**, לבצע את מלוא העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בדירתו כאמור בסעיפים 63-67 לעיל.

97. **על התובעים** לפעול לתיקון נזקי הרטיבות בדירתם, בהתאם לאמור בסעיפים 68-69 לעיל.

98. **על הנתבע** לשלם לתובעים בתוך 14 ימים מיום שיציגו לו אישור בכתב על ביצוע העבודות בדירתם, סך כולל של 8,000 ₪ בתוספת מע"מ.

99. ניתן צו עשה המורה ל**נתבע** להתאים את הבנוי להיתרי הבניה כאמור בסעיף 90 לעיל. העבודות ההתאמה להיתרי הבניה יתבצעו על חשבון הנתבע ובהתאם לחוק התכנון והבניה ותקנותיו על ידי גורם מקצועי ומיומן, ובפיקוח מהנדס מוסמך, ובהתאם למפרט חומרים בכתב ולפי התקן הישראלי. נספחים א-ב מתוך חוות דעתו של המומחה המוסכם מתאריך 12.6.2022 (עמודים 15-16 לחוות הדעת), יהוו חלק בלתי נפרד מפסק הדין לצורך ביצועו.

100. בשים לב לסעיפים 12.4.5-12.4.6 לחוות הדעת של המומחה המוסכם, סעיף 99 לעיל, יבוצע בתוך חצי שנה ממועד פסק הדין, ולא יאוחר מתאריך כ"א



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

באדר תשפ"ד (1.3.2024) (להלן - "המועד הקובע"), אלא אם עד למועד הקובע יעמוד הנתבע בשני תנאים מצטברים ואלו הם:

א. הכשרת הבנוי וקבלת היתר בניה בהתאם לאמור בסעיף 91 לעיל - לצורך עמידה בתנאי זה, יהיה על הנתבע להציג לתובעים עד למועד הקובע אישור בכתב מאת המומחה המוסכם, מר אברהם חזי, ולפיו הוא מאשר כי הנתבע הכשיר את הבנוי בהתאם להיתרי הבנייה, לרבות היתר שינויים, ולטיב הבנייה בהתאם להיתרים, לרבות הריסת השטח שדרוש להרוס, וכך שהבנוי, מתאים להיתרי הבנייה.

ב. החתמת הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בהתאם לסעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין, המאשרים בכתב כי הם מסכימים להכשרת הבנייה כאמור בסעיף א לעיל.

לצורך עמידה בתנאי זה, יהיה על הנתבע להציג לתובעים עד למועד הקובע את חתימותיהם של הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף.

101. אם יבחר הנתבע בדרך של הכשרת הבנוי, על הנתבע לשלם לתובעים תשלומי איזון, כפי שקבע המומחה, בסך כולל של 15,480 ₪. תשלומי האיזון יישאו הפרשי ריבית והצמדה מיום הגשת חוות דעתו של המומחה המוסכם (12.6.2022) ועד למועד התשלום בפועל.

102. כמו כן, מכוח סמכותי לפי סעיף 130 לחוק המקרקעין, אני מורה לרשם המקרקעין, לרשום הערה על אודות פסק הדין. ההערה תירשם על זכויותיו של הנתבע, מר זילברברג דוד אשר זעליג, בחלקה 1520/18 בגוש 6123. יודגש כי ההערה היא לידיעה בלבד ואינה מגבילה ברישום פעולות או בביצוע עסקאות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/714/2021

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הוצאות ההליך

103. אשר להוצאות משפט, כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך, יחויב בהוצאות ראליות של בעל הדין שכנגד (ע"א 9648/16 **אורחייטק בע"מ** נ' **חן אביטן משרד עורכי דין**, בפסקה 67 והאסמכתאות שם GIS (נבו 28.2.2018). כלל זה אף קיבל ביטוי בתקנה 151 (א) לתקנות הקובעת כי "חייב בעל דין בתשלום נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין".

104. אשר לשיעור ההוצאות קבע מחוקק המשנה כי הערכאה הדיונית תתחשב בין היתר "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו וביהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש (תקנה 153 (ג) לתקנות). כמו כן נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות הסבירות, המידתיות וההכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות. (בג"ץ 891/05 **תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ** נ' **הרשות המוסכמת למתן רישיונות יבוא-משרד התעשייה המסחר** (נבו 30.6.2005), רע"א 7650/20 **Magic Software Enterprises Ltd** נ' **פאירפלאי בע"מ**, פסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020).

105. **ובמיושם לענייננו**, חוות הדעת שלא נסתרה קבעה כי הנתבע חרג מההיתר שניתן על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובניה בני ברק וכמו כן נקבע כי מקור ליקויי הרטיבות מצויים בדירת הנתבע, ומשכך התביעה שהוגשה נגד הנתבע הייתה מוצדקת. עם זאת, מצאתי לקבל את טענת הנתבע כי יש לדחות את בקשת התובעים להחזר שכר טרחת עורך דין, בגין ככל הנראה - הליך אחר, שכן התביעה שלפני הוגשה בשנת 2021 ואולם עיון בהסכם שכר הטרחה שצורף לסיכומי התובעים מעלה כי ההסכם נחתם בחודש אפריל בשנת 2019, כשנתיים וחצי טרם הגשת התביעה. מה עוד שהתובעים כאן, הוכתרו בהסכם שכ"ט שצורף כ"נתבעים". כך שלמעט הסכם שכר הטרחה לא צורפה כל



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/714/2021

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חשבונית או פירוט כי היא הוצאה לצורך ההליך המשפטי שלפניי ולא לצורך
הליך אחר (ראו תקנה 155 (א) לתקנות).

106. לפיכך, לאחר ששקלתי את טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו
לעיל, ונתתי דעתי גם להוצאות בגין שכרו של המומחה המוסכם, אגרת
ההליך, ולרבות לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ),
תש"ס-2000, ביחס לתביעה שנושאה אינו ניתן להערכה, החלטתי שסכום
ההוצאות הכולל, לרבות שכ"ט עו"ד, שישלם **הנתבע לתובעים** יהיה בסך **כולל**
של 20,855 ₪ (יובהר כי סכום הוצאות ההליך אינו כולל את הסכומים
הנקובים בסעיף 98 לעיל, ו-101 לעיל והוא בנוסף להם). הוצאות ההליך
ישולמו בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו ריבית פיגורים לפי
סעיף 5 (ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 מיום מתן פסק הדין,
ועל ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים כמקובל.
ניתן היום, כ"ב אב תשפ"ג, 09 אוגוסט 2023, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה